

Nr. 191 Kabinettsvorlage eines Gesetzes über den Arbeitseinsatz und die Arbeitsbedingungen im Kriegsfall. 25. Juli 1935

MA, RW 19/503, Bl. 6–12 Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

Geheim!

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

Arbeiter und Angestellte dürfen, soweit nicht der Reichsarbeitsminister etwas anderes bestimmt,

- 1.
nur durch Vermittlung oder mit Zustimmung des Arbeitsamtes eingestellt werden,
- 2.
ihre Beschäftigung nur mit Zustimmung des Arbeitsamtes aufgeben.

§ 2

Der Reichsarbeitsminister kann in Abweichung von bestehenden Vorschriften Bestimmungen über die regelmäßige Arbeitszeit treffen, ferner auch Ausnahmen von sonstigen Arbeitsschutzvorschriften zulassen.

§ 3

(1) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Lohn- und Gehaltssätze und sonstigen Bezüge der Arbeiter und Angestellten dürfen nicht überschritten werden, soweit es sich nicht lediglich um einen Ausgleich für eine verlängerte Arbeitszeit handelt. Die Gewährung besonderer Zulagen ist nicht gestattet. Lohnzuschläge für Mehrarbeit sowie für Sonntags- und Nachtarbeit sind nicht zu zahlen. Durch Arbeit im Akkord dürfen die Lohnsätze nicht um mehr als fünfzehn Prozent überschritten werden.

(2) Werden Betriebe oder Verwaltungen neu errichtet oder umgestellt oder üben Arbeiter und Angestellte nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eine andere Tätigkeit aus wie zuvor, so gelten die Lohn- und Gehaltssätze, die für gleichartige Betriebe oder Verwaltungen Geltung haben oder die für die neue Tätigkeit maßgebend sind. Bestehen Zweifel darüber, welche Lohn- und Gehaltssätze in Frage kommen, so trifft der Treuhänder der Arbeit hierüber Bestimmung.

§ 4

¹ Entwurf des RAM, vorgelegt dem StSRk und den Ressorts z. Hd. der RV-Referenten mit der Ankündigung: „Es ist beabsichtigt, den anliegenden Entwurf eines Gesetzes über den Arbeitseinsatz und die Arbeitsbedingungen im Kriegsfall dem Kabinett vorzulegen. [...] Da Ihnen von der Reichskanzlei keine weiteren Abdrucke zugehen, wird gebeten, die Abdrucke Ihrem Herrn Minister vorzulegen.“ Ob das Gesetz veröffentlicht oder weiter als geheim behandelt werden solle, sei noch nicht bestimmt: MA, RW 19/503, Bl. 5. Auch überliefert in: MA, RW 19/1611, Bl. 68–78; zwei Exemplare in PA, R 34027, Bl. 143–147, 148–153.

Der Reichsarbeitsminister kann in Abweichung von bestehenden Gesetzen Vorschriften über den Erlaß und Inhalt von Tarif-, Betriebs-, Dienstordnungen und über die Gestaltung von Einzelarbeitsverträgen erlassen. Er kann auch Abweichungen von den Vorschriften des § 3 zulassen.

§ 5

Soweit die Vorschriften dieses Gesetzes mit bestehenden Gesetzen oder Verordnungen in Widerspruch stehen, treten diese für die Geltungsdauer dieses Gesetzes außer Kraft.

§ 6

Der Reichsarbeitsminister kann zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. Er kann Befugnisse, die ihm nach diesem Gesetz zustehen, auf andere Stellen übertragen.

§ 7

Wer gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes verstößt, wird nach Maßgabe des § 18 des Kriegseinsatzgesetzes² bestraft.

§ 8

(1) Das Gesetz tritt mit dem Tage in Kraft, an dem nach § 2 des Kriegseinsatzgesetzes die Pflicht zu Kriegseinsätzen eintritt.

(2) Den Tag des Außerkrafttretens dieses Gesetzes bestimmt der Führer und Reichskanzler.

Berlin, den 1935

Der Führer und Reichskanzler

Der Reichsarbeitsminister

BEGRÜNDUNG

Die übergroßen Verdienste, die einzelnen Arbeiter- und Angestelltengruppen im Weltkriege zuflossen, haben damals erhebliche Mißstimmung bei all den im Felde stehenden Deutschen erregt und den Kampfgeist der Truppe geschwächt. Das vorliegende Gesetz will daher im Kriege die Entstehung höherer als im Frieden üblicher Verdienste verhindern. Dabei ist davon ausgegangen, daß ein Verbot, die Löhne und Gehälter zu erhöhen, allein nicht genügen würde, um tatsächlich zusätzliche Verdienste unmöglich zu machen. Vielmehr erscheint es notwendig, bei der voraussichtlichen Knappheit des Arbeitsangebotes und der zum Teil starken und plötzlich einsetzenden Nachfrage nach Arbeitskräften den Arbeitseinsatz zu regeln und durch eine zentrale Bewirtschaftung des Arbeitsmarktes die Hauptquelle aller Lohnerhöhungen zu unterbinden (§1).

Durch die Ausdehnung der Arbeitszeit und Einschränkung der Arbeitsschutzvorschriften soll eine Vermehrung des Arbeitsangebotes erreicht werden (§ 2). Da es sich aber heute noch nicht übersehen läßt, in welchem Umfang die Arbeitszeit im Kriegsfall ausgedehnt werden muß und welche Arbeitsschutzvorschriften im einzelnen außer Kraft zu setzen sind, gibt § 2 dem Reichsarbeitsminister lediglich die Ermächtigung, im Kriegsfall hierüber Bestimmungen zu treffen, selbst wenn diese von den bestehenden Gesetzen abweichen sollten.

² Vom 21. 5. 35, nicht verkündet; s. Dok. Nr. 160.

Nach § 3 sollen die Lohn- und Gehaltssätze, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes in Geltung sind, grundsätzlich unverändert bleiben. Die Härten, die eine derartige Bestimmung für Arbeiter und Angestellte mit sich bringen wird, indem erwartete, tariflich festgelegte oder vom Unternehmer vielleicht schon zugesagte Verbesserungen der Arbeitsbedingungen zunächst nicht eintreten können, müssen in Anbetracht der in einer solchen Lage notwendigen strengen Lohn- und Gehaltspolitik in Kauf genommen werden. Es dürfte aber aus psychologischen Gründen zweckmäßig sein, eine gleiche Regelung für die Beamteneinkommen zu treffen.

Es ist auch nicht zu verkennen, daß die Aufrechterhaltung des Lohn- und Gehaltsstandes in den bewegten Zeiten eines Krieges mit mannigfaltigen Schwierigkeiten verbunden ist. Eine Anpassung der Löhne und Gehälter an die veränderten Verhältnisse wird nicht ganz zu umgehen sein. Einen angemessenen Lohnausgleich für die verlängerte Arbeitszeit läßt daher der § 3 zu. Auf die Bezahlung der über 48 Stunden hinausgehenden Wochenarbeitszeit wird man schon im Interesse der Erhaltung des Arbeitseifers und der Erzielung guter Leistungen nicht verzichten können. Um aber wenigstens die Entstehung zusätzlicher Verdienste durch Mehrarbeit in den der Arbeitsleistung entsprechenden Grenzen zu halten, können Mehrarbeitszuschläge und Sonderzulagen zur Abgeltung einer gesteigerten Leistung nicht zugelassen werden. Denn gerade aus derartigen Zulagen könnten sich im Kriegsfall außergewöhnlich hohe Verdienste ergeben, die sich in Kriegszeiten im Hinblick auf die Lage des Frontkämpfers in keiner Weise rechtfertigen lassen.

Im übrigen wird man es der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung im Kriege überlassen müssen, inwieweit ein Festhalten an den bei Kriegsausbruch bestehenden Lohn- und Gehaltssätzen möglich und geboten ist. Ob im Ernstfall die Lohnsätze tatsächlich unverändert bleiben, wird nicht zum wenigsten davon abhängen, daß neben der in § 1 vorgesehenen zentralen Regelung des Arbeitseinsatzes auch die Preise stabil bleiben. Es wird Aufgabe der Heeresverwaltung sein, bei der Auftragsvergebung durch sorgfältigste Prüfung und Nachkalkulation der Preise dafür zu sorgen, daß von seiten der Rüstungsindustrien nicht eine allgemeine Welle von Lohn- und Preiserhöhungen ausgeht. Es ist im einzelnen heute nicht zu übersehen, welche Schwierigkeiten sich der Durchführung des in § 3 aufgestellten Grundsatzes entgegenstellen werden. Deshalb ist in § 4 und § 6 dem Reichsarbeitsminister die Ermächtigung eingeräumt worden, die Vorschriften über den Erlaß und Inhalt von Tarif-, Betriebs- und Dienstordnungen und über die Gestaltung von Einzelarbeitsverträgen den jeweiligen Erfordernissen anzupassen und hierbei von den bestehenden Gesetzen abzuweichen, sowie die zur Durchführung und Ergänzung notwendigen Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu erlassen. Sollten sich hier und da trotz der Vorschriften des § 3 zu hohe Löhne oder Gehälter ergeben oder sollten im Einzelfall Gehaltssätze festgestellt werden, die im Kriege als unangemessen empfunden werden, so gibt § 4 dem Reichsarbeitsminister die Möglichkeit, einzugreifen und Verdienste, die in ihrer Höhe dem gesunden Volksempfinden widersprechen, abzubauen.

Um die Durchführung dieses Gesetzes sicherzustellen, erscheint es zweckmäßig, den weitgehenden Strafrahmen des § 18 des Kriegsleistungsgesetzes auch hier anzuwenden.

Da zugleich mit dem Tage, an dem die Pflicht zu Kriegsleistungen eintritt, es notwendig sein wird, den Arbeitseinsatz und die Arbeitsbedingungen einheitlich zu regeln, ist in § 8 vorgesehen, daß dieses Gesetz an dem gleichen Tage wie das Kriegsleistungsgesetz in Kraft tritt.

Dagegen dürfte es nicht zweckmäßig sein, das Gesetz zusammen mit dem Kriegsleistungsgesetz außer Kraft zu setzen. Auch in Zeiten der Demobilmachung und des Abbaues der Kriegswirtschaft wird sich eine einheitliche Regelung des Arbeitseinsatzes und der Arbeitsbedingungen nicht umgehen lassen. Deshalb bestimmt nach § 8 Abs. 2 den Tag des Außerkrafttretens der Führer und Reichskanzler³.

³ Der GesEntw. galt in dieser Form – eine formelle Verabschiedung ist nicht nachgewiesen – gleichsam als „nichtveröffentlichtes Gesetz“ (so ein Schriftsatz des Wehrwirtschaftsstabs im RKrM vom 30. 7. 37; MA, RW 19/1611, Bl. 78) und bildete die Grundlage der nachfolgenden Mob.-Arbeiten. Vgl. hierzu die Aufzeichnung über eine Besprechung von Vertretern des Wehr-

wirtschaftsstabs mit ORR Nolte vom Führungsstab des GB am 22. 3. 37: „Ob. Reg. Rat Nolte übergab eine Aufstellung von Gesetzes- und Verordnungsentwürfen, durch die für den Mob.-Fall die Lockerung der Arbeitsschutzvorschriften, die Regelung der Arbeitsbedingungen und des Arbeitseinsatzes, der Versicherungsvorschriften, des Versorgungswesens, der Räumung gefährdeter Gebäude, des Mieterschutzes und der Arbeitslosenhilfe erfolgt. [...] Die Gesetze bzw. Verordnungen sollen im Mob.-Falle sogleich veröffentlicht werden. Eine unmittelbare Bezugnahme auf sie soll bei Anweisungen seitens W Stb [Wehrwirtschaftsstab] nicht erfolgen, sondern lediglich ein allgemeiner Hinweis auf eine für den Mob.-Fall vorgesehene Änderung der bestehenden Bestimmungen.“ MA, RW 19/1843, Bl. 360; Entwürfe des RAM, dem RKRm am 8. 5. 37 als gRs. übersandt: Ebd. Bl. 320–328. Die jeweilige Formulierung des Titels dieser Schubladenverordnungen: „... im Falle der Reichsverteidigung“, wurde auf Anregung von Gen. Thomas im Febr. 1939 abgeändert in: „... in besonderen Fällen“, um ihre rechtzeitige Verkündung schon in Spannungszeiten zu ermöglichen; MA, RW 19/2460, Bl. 50.

Die sachlichen Bestimmungen des vorliegenden GesEntw. wurden teilweise bereits ab 1938, beginnend mit der VO zur *Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung* vom 22. 6. 38 (RGBl. I S. 652), dann ihrer erweiterten Neufassung vom 13. 2. 39 (RGBl. I S. 206), und vollends nach Kriegsbeginn im Verordnungsweg umgesetzt. Zur Konzeption einer auf der Grundlage der allgemeinen Dienstpflicht aufbauenden kriegsorientierten Sozialordnung („Arbeitsheer“) s. HERBST, *Totaler Krieg*, S. 73–77.

Zitierhinweis

Nr. 191 Kabinettsvorlage eines Gesetzes über den Arbeitseinsatz und die Arbeitsbedingungen im Kriegsfall. 25. Juli 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d191>